Internes Anfechtungsgutachten Oldtimer Trappenfels

1 Gegenstand und Ergebnis

Der mögliche Rückgewähranspruch richtet sich in erster Linie auf die vom Verkäufer erlangten Kaufpreiszahlungen von 850.000 EUR und 200.000 EUR. Der in `docx/anfechtungsklage-inso-drosselberg.docx` bezifferte Fahrzeugwertersatz von 1.800.000 EUR und der daraus errechnete Nettobetrag von 750.000 EUR vertauschen Leistungsrichtung und Rückgewährgegenstand. Die aktuell belegten Tatsachen tragen weder einen solchen Antrag noch eine positive Vorsatzanfechtung gegen den Verkäufer. Bereicherungsausgleich, die AnfG-Spur und die angemeldete Restforderung bleiben getrennte Prüfungen.

2 Handlung, Zeitfenster und Benachteiligung

`05_insolvenzanfechtung-paragraf-130-inso.docx`, Abschnitt 1, nennt Antrag vom 01.09.2025, Eröffnung vom 15.10.2025 und Bestellung Dr. Drosselbergs. Maßgeblich sind der Eingang des Eröffnungsantrags und der Beschluss in `pdfs/insolvenzeroeffnungsbeschluss-ag-hamburg-redacted.pdf`. Die Jahreszahl im Aktenzeichen 67 IN 88/26 erscheint im Verhältnis zum Eröffnungsdatum auffällig. Rubrum und Datum sind am Original zu überprüfen.

Die Käuferzahlungen vom 18.03.2025 und 01.04.2025 sind getrennte Handlungen. Belegansatz sind `02_doppelverkauf-kaufvertraege.docx`, `23_kontoauszug-sonderbewegungen-maerz-april-2025.csv` und die Zuordnung in der Klageschrift. Die Übereignung am 28.03. ist eine Leistung des Verkäufers an Trappenfels. Der Kaufvertrag und die jeweilige Zahlung sind hinsichtlich § 140 InsO getrennt zu datieren. Die Zahlungen liegen bei Antragsdatum 01.09. beide außerhalb der am 01.06. beginnenden Drei-Monats-Zone. Die in Datei 05 vertauschte Nummerierung des § 130 Abs. 1 ändert dieses Ergebnis nicht.

Die objektive Benachteiligung hängt vom Massevergleich ab. Bei der Anzahlung ist der Wert des durchsetzbaren Liefer- oder Rückforderungsanspruchs und der Einfluss des Doppelverkaufs zu klären. Bei der Teilzahlung am 01.04. nach dem Brand vom 30.03. sind Gefahrübergang, Fortbestand und Fälligkeit der Kaufpreisforderung, die Werthaltigkeit einer Gegenposition und etwaige Versicherungsrechte gesondert festzustellen. Die Bezahlung einer bestehenden Schuld kann die übrigen Gläubiger benachteiligen. Der Brand ist weder eine Leistung an den Verkäufer noch ohne Weiteres Beleg für eine von ihm erlangte Gegenleistungslosigkeit. § 134 InsO erfordert den Nachweis des unentgeltlichen Vorteils und kann nicht allein auf den Untergang des Autos gestützt werden. Für § 142 sind Unmittelbarkeit und Gleichwertigkeit jeweils anhand der konkreten Abwicklung zu prüfen.

3 Zahlungsunfähigkeit und Benachteiligungsvorsatz

`13_paragraf-133-inso-vorsatz-vertiefte-pruefung.docx`, Abschnitt 2.1, berichtet offene Restforderung, spätere Mahnungen und spätere Antragsstellung. Die Zahlungen von zusammen 1.050.000 EUR belegen verfügbare Mittel für diese Zahlungen. Sie beweisen keine vollständige Zahlungsfähigkeit gegenüber anderen Gläubigern. Umgekehrt erlauben Mahnungen im Mai oder Juni keinen sicheren Rückschluss auf Zahlungsunfähigkeit am 18.03. oder 01.04. Ein tagesgenauer Status fehlt. Erforderlich sind fällige Verbindlichkeiten, belastbar verfügbare Mittel und Zuflüsse sowie Unterlagen zu Ausfällen gegenüber anderen Gläubigern.

Ein Kauf eines werthaltig erwarteten Gegenstands trägt den Vorsatzschluss für den März ohne Kenntnis einer dauerhaften Krise nicht. Für den April sind Kenntnis des Brands, Nutzen der Zahlung und die damals erwartete Finanzierung zu klären. `06_insolvenzanfechtung-paragraf-133-inso.docx` nennt ungewöhnliche Konditionen und späteren Liquiditätsdruck. Diese Umstände ersetzen kein Wissen um die bei Zahlung vorhersehbare

Benachteiligung und fehlende künftige Befriedigung der übrigen Gläubiger.

4 Gegnerkenntnis

Für die Zahlungen als Deckungen gilt grundsätzlich das Vierjahresfenster des § 133 Abs. 2 InsO. Bei kongruenter Leistung setzt die Vermutung nach § 133 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 Kenntnis eingetretener Zahlungsunfähigkeit und der Benachteiligung voraus. Der Verkäufer sah zunächst eine hohe Anzahlung. Die Akte weist keine konkrete Krisenmitteilung oder Kenntnis anderer offener Verbindlichkeiten am Zahlungstag aus. Kenntnis des Brands oder der eigenen Restforderung ist etwas anderes als Kenntnis des Vorsatzes. Der Vorwurf in der Klage, der Verkäufer hätte die Schwierigkeiten bei Sorgfalt erkennen können, genügt nicht. Für den Vollbeweis sind Nachrichten, Zahlungsabreden und Aussagen der Beteiligten auf tatsächliches damaliges Wissen zu prüfen.

5 Durchsetzung

§ 143 InsO richtet den Anspruch auf das vom jeweiligen Gegner Erlangte. Eine Restforderung lebt nach § 144 Abs. 1 nur insoweit wieder auf, als die angefochtene Leistung zurückgewährt wird. Sie ist kein pauschaler Abzug von Fahrzeugwertersatz. Für eine Leistungsklage ist § 180 InsO zur Tabellenfeststellung keine Gerichtsstandsgrundlage. Nach allgemeinem Gerichtsstand und dem Streitwert ist für den in Bonn ansässigen Verkäufer das Landgericht Bonn zu prüfen. Vor Umstellung einer bereits anhängigen Klage sind Zustellung, Prozessstand und Hemmungsumfang zu klären. Bei Eröffnung und Kenntnis im Jahr 2025 wäre regulär der 31.12.2028 zu notieren. Andere Gegner oder Handlungen sind gesondert auf Hemmung zu kontrollieren.

Rechtsquellen: § 129 InsO, § 133 InsO, § 143 InsO, § 180 InsO. Zum Vorsatz BGH, Urteil vom 06.05.2021, IX ZR 72/20, BGHZ 230, 28, Rn. 30 ff.